

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE
TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS

Demandantes

VS.

CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y
ASEGURADORA ABC

Demandados

CIVIL NUM. SJ2025CV00899

SALÓN:804

SOBRE: **INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE;
INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY
DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO
14.1 LEY DE REFORMA DE
PERMISOS**

MOCIÓN EN TORNO A ORDEN Y SOLICITANDO
TRANSFERENCIA DE VISTA DEBIDO A QUE EL ING. CARLOS
GONZÁLEZ SOLICITÓ SER EXCUSADO DE COMPARECER

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. Que, mediante moción presentada en el día de hoy (SUMAC 152), el codemandado Ing. Carlos L. González Nieves, PE, Profesional Autorizado que expidió el permiso de construcción objeto de controversia, informó al Tribunal que no podrá comparecer a la vista señalada debido a que se encontrará fuera de la jurisdicción de Puerto Rico en dicha fecha.
2. Que, en atención a dicha moción, este Honorable Tribunal emitió una orden disponiendo que las partes demandantes “tomen nota” de la indisponibilidad del referido ingeniero.
3. Que en su demanda enmendada (SUMAC 87) la parte demandante, Consejo de Titulares del Condominio Stella Maris alegó que: El co-demandado, ING. CARLOS L. GONZÁLEZ NIEVES, PE, Lic./Cert: 18446, fue el Profesional Autorizado (“PA”) que expidió el permiso 2022-469715-PCOC-031398. Conforme el artículo 14.1 de la Ley 161-2009, es parte indispensable en este pleito.
4. Que el pasado 15 de septiembre de 2025 (SUMAC 87) la interventora compareciente presentó una Moción de Sentencia Sumaria, al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, LPRA sec. 9024, que permite que una parte que tenga un interés propietario o personal que pudiese verse afectado, pueda presentar una solicitud de recursos extraordinarios ante el Tribunal de Primera Instancia con el fin de solicitar la revocación de un permiso, la paralización de una obra, la demolición de obras, entre otros remedios. Esta moción, entre otros aspectos se fundamentó, en la admisión expresa de la parte demandada —por conducto de su abogado— de que no contaba con permiso válido para realizar las obras en la parte exterior de su apartamento.
5. Que dicha Moción de Sentencia Sumaria fue declarada No Ha Lugar, no por existir

controversias reales y sustanciales de hechos materiales, sino porque este Honorable Tribunal expresó su interés en escuchar el testimonio del Ingeniero Profesional Autorizado que emitió el permiso de construcción al resolver:” No Ha Lugar. El caso tiene señalamiento para la próxima semana, además el codemandado, Profesional Autorizado no ha comparecido al pleito. El asunto se resolverá a través de la vista en su fondo previamente señalada.”

6. Que, por tanto, el testimonio del Ing. Carlos L. González Nieves, PE, resulta esencial, pertinente para la adecuada adjudicación de las controversias planteadas, particularmente en cuanto a:
 - la emisión del permiso de construcción;
 - la información incluida en la solicitud del permiso;
 - la ausencia o invalidez de autorización para intervenir con elementos comunes y la fachada del condominio; y
 - el cumplimiento o incumplimiento con la Ley 161-2009, el Reglamento Conjunto aplicable y la Ley de Condominios.
7. Que celebrar la vista sin la comparecencia del referido ingeniero, quien esta argumentando causas justificadas para su incomparecencia a la vista señalada para el 17 de diciembre del corriente, colocaría a la parte demandante y la parte interventora en una posición procesal injusta, al privarle de la oportunidad de contrainterrogar a un testigo clave cuya comparecencia fue expresamente considerada necesaria por el propio Tribunal al denegar la moción dispositiva presentada por esta parte el pasado 15 de septiembre del corriente.
8. Que la posposición de la vista solicitada no persigue dilatar indebidamente los procedimientos, sino garantizar un proceso justo, ordenado y conforme al debido proceso de ley, permitiendo que el Tribunal cuente con la totalidad de la prueba testifical que estimó necesaria para adjudicar el caso en sus méritos.
9. Que la presente solicitud constituye justa causa para posponer la vista, conforme a los principios de sana administración de la justicia y discreción judicial reconocidos por nuestro ordenamiento procesal.

POR TODO LO CUAL, la parte demandante muy respetuosamente solicita de este Honorable Tribunal que:

1. Declare Con Lugar la presente Moción;
2. Posponga la vista señalada hasta una fecha en la cual el Ingeniero Profesional Autorizado, Ing. Carlos L. González Nieves, PE, pueda comparecer personalmente a testificar; y
3. Conceda cualquier otro remedio que en Derecho proceda.

CERTIFICO: que este escrito ha sido en curso ya que se encuentra presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 12 de diciembre de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584. Tel. (787)783-2711